

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

※相關法規可能修訂，試題參考答案以該次考試公告時之法規內容為準。

一、單選題

參考 答案	題目
B	1. 所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，其保障所需符合的要件下列何者有誤？ (A)因其秘密性而具有實際之經濟價值者； (B)一般涉及該類資訊之人所知者； (C)所有人已採取合理之保密措施者； (D)因其秘密性而具有潛在之經濟價值者
A	2. 營業秘密法參考專利法第七條至第九條規定，就營業秘密之歸屬作規定。企業內部之雇佣關係中，出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密，在未以契約約定的前提下，下列敘述何者正確？ (A)歸受聘人所有，但出資人得於業務上使用其營業秘密； (B)歸出資人所有，受聘人不得於業務上使用其營業秘密； (C)歸受聘人所有，出資人不得於業務上使用其營業秘密； (D)歸出資人所有，但受聘人得使用其營業秘密
C	3. 雇主為保護其營業秘密，防止員工離職後，在一定期間內跳槽至競爭性公司，並利用過去服務期間所知悉之營業秘密為同業服務造成傷害，下列關於在離職後對於該營業秘密的處理方式，何者敘述正確？ (A)聘僱關係解除後員工不再負有保障營業秘密之責； (B)員工離職後得自行使用任職期間所知悉之營業秘密； (C)離職後仍不得洩漏該營業秘密； (D)自離職日起三年後便不再負有保障營業秘密之責
C	4. 下列關於營業秘密之敘述，何者有誤？ (A)營業秘密不得為質權及強制執行之標的； (B)營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密； (C)侵害他人之營業秘密而遭受民事求償，主觀上須具備意圖營利； (D)營業秘密可為事實上之分割而為部分之營業秘密之讓與或與他人共有
B	5. 下列何者不屬於以不正當方法取得營業秘密？ (A)辯護人以正當方法取得他人營業秘密，卻私自使用或無故洩漏營業秘密； (B)以還原工程破解而取得他人之營業秘密； (C)以賄賂方式，使公司內部人員交付營業秘密； (D)營業秘密所有人告知應刪除，持有人卻隱匿該營業秘密

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
B	6. 下列有關專利權之相關敘述，何者有誤？ (A)專利申請權及專利權，均得讓與或繼承； (B)專利申請權得為質權之標的； (C)強制授權不得設定質權； (D)除契約另有約定外，質權人不得實施該專利權
D	7. 下列何者無法取得發明專利權保護？ (A)蘭花病原體的檢測方法； (B)於活體外製造假牙的方法； (C)出血性中風之治療儀器； (D)冠狀動脈繞道的手術方法
A	8. 某甲欲查詢與區塊鏈技術有相關的專利，不適合用下列何種欄位進行檢索？ (A)申請案號； (B)國際分類號； (C)申請專利範圍； (D)發明/創作說明
C	9. 下列何者非屬於專利權效力所不及之情事？ (A)以研究或實驗為目的實施發明之必要行為； (B)僅由國境經過之交通工具或其裝置； (C)出於商業目的之未公開行為； (D)申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者
B	10. 下列敘述何者有誤？ (A)職務上之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權歸屬於雇用人； (B)受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得無償實施其發明、新型或設計； (C)受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人； (D)雇用人於非職務上之發明、新型或設計的書面通知到達後六個月內，可表示反對意見，並主張其為職務上發明、新型或設計

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
D	11. 新型專利之形式審查不包含以下何者？ (A)是否屬於對物品之形狀、構造或組合； (B)說明書、申請專利範圍或圖式是否已揭露必要事項； (C)是否具有單一性； (D)是否具有產業利用性
A	12. 關於新型專利技術報告之規定，下列何者有誤？ (A)新型專利技術報告之申請，於專利權當然消滅後不得為之； (B)提出新型專利技術報告之申請後，不得撤回； (C)任何人均得向專利專責機關申請新型專利技術報告； (D)必須於新型專利公告後，方得申請新型專利技術報告
A	13. 若甲專利為一種「電子裝置」，包含：A+B+C；乙專利為一種「發光電子裝置」，包含：A+B+C+D；丙專利為一種「具警示功能的電子裝置」，包含：A+B+C+E；請問下列何者正確？ (A)若甲製造「電子裝置」，不會侵害到乙專利，也不會侵害到丙專利； (B)若乙製造「發光電子裝置」，不會侵害到甲專利，也不會侵害到丙專利； (C)若丙製造「具警示功能的電子裝置」，不會侵害到甲專利，也不會侵害到乙專利； (D)以上皆是
C	14. 以歷史因素為基礎的智慧財產權分類，下列何者不屬於產業財產？ (A)發明； (B)商標； (C)著作權； (D)不公平競爭之防止
A	15. 關於共同創作，下列敘述何者有誤？ (A)二人以上共同完成之著作，為共同著作； (B)共同著作之著作人格權，非經著作人全體同意，不得行使之； (C)共同著作之著作人，得於著作人中選定代表人行使著作人格權； (D)共同著作之著作財產權，存續至最後死亡之著作人死亡後五十年

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
C	16. 關於著作財產權之限制，以下敘述何者正確？ (A)中央或地方機關，因立法或行政目的所需，得重製他人之著作； (B)為學校授課需要，得重製他人已公開發表之著作； (C)供公眾使用之圖書館或其他文教機構，基於保存資料之必要者，得就其收藏之著作重製之； (D)為編製依法令應經教育行政機關審定之教科用書，得重製、改作或編輯他人已公開發表之著作
A	17. 下列關於著作權相關之敘述，何者有誤？ (A)錄有音樂著作之銷售用錄音著作發行滿一年，可申請著作權專責機關許可強制授權； (B)製版人之權利，自製版完成時起算存續十年； (C)著作於著作人死亡後四十年至五十年間首次公開發表者，著作財產權之期間，自公開發表時起存續十年； (D)別名著作或不具名著作之著作財產權，存續至著作公開發表後五十年
B	18. 下列關於商標爭議程序之敘述何者有誤？ (A)商標評定案件，由商標專責機關首長指定審查人員三人以上為評定委員評定之； (B)商標異議案件，由商標專責機關首長指定審查人員三人以上為異議委員審查之； (C)商標之註冊違反第 29 條第 1 項、第 30 條第 1 項或第 65 條第 3 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議； (D)商標註冊後有商標法第 63 條第 1 項各款情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊
C	19. 下列何者並非商標因不具識別性而不得註冊之情形？ (A)僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者； (B)僅由描述所指定商品或服務之品質、用途之說明所構成者； (C)僅由申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者； (D)僅由描述所指定商品或服務之原料、產地或相關特性之說明所構成

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
C	20. 下列何者非屬不得註冊商標之情形？ (A)僅為發揮商品或服務之功能所必要者； (B)妨害公共秩序或善良風俗者； (C)相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，雖有致相關消費者混淆誤認之虞者，但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者； (D)相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者
A	21. 下列關於權利歸屬之敘述，何者有誤？ (A)受雇人於職務上完成之著作，以該雇用人為著作人； (B)受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權屬於雇用人； (C)出資聘請他人完成之著作，契約約定以出資人為著作人者，從其約定； (D)一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權未約定者，屬於發明人
C	22. 下列關於著作人格權之敘述，何者有誤？ (A)著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時，有表示其本名之權利； (B)著作人就其著作所生之衍生著作，亦有表示其本名之權利； (C)著作人格權得讓與或繼承； (D)依著作利用之目的及方法，於著作人之利益無損害之虞，且不違反社會使用慣例者，得省略著作人之姓名或名稱
A	23. 下列關於著作財產權之存續期間，何者有誤？ (A)共同著作之著作財產權，存續至最先死亡之著作人死亡後五十年； (B)法人為著作人之著作，其著作財產權存續至其著作公開發表後五十年； (C)著作財產權，除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年； (D)法人為著作人之著作，在創作完成時起算五十年內未公開發表者，其著作財產權存續至創作完成時起五十年

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
A	24. 下列關於著作財產權之敘述，何者有誤？ (A)著作財產權讓與之範圍依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為依共有人數比例均分； (B)著作財產權得全部或部分讓與他人或與他人共有； (C)以著作財產權為質權之標的物者，除設定時另有約定外，著作財產權人得行使其著作財產權； (D)共同著作，各著作人參與創作之程度不明時，推定為均等
C	25. 下列何者並非營業秘密所需具備之要件？ (A)因其秘密性而具潛在之經濟價值者； (B)所有人已採取合理之保密措施者； (C)具有在該業界重大突破之價值者； (D)非一般涉及該類資訊之人所知者
A	26. 下列關於營業秘密之敘述，何者有誤？ (A)營業秘密可以為質權之標的； (B)營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密； (C)營業秘密得部分讓與他人或與他人共有； (D)各共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人
D	27. 下列何者不屬於侵害營業秘密？ (A)因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而使用者； (B)因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用者； (C)依法令有守營業秘密之義務，而使用者； (D)不知其為不正當方法所取得之營業秘密，而洩漏者
C	28. 下列何者不得取得商標註冊？ (A)立體形狀； (B)聲音； (C)氣味； (D)顏色
B	29. 下列商標何者不具先天識別性？ (A)獨創性商標； (B)描述性商標； (C)任意性商標； (D)暗示性商標

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
A	30. 下列何者不是商標近似之態樣？ (A)產品近似； (B)外觀近似； (C)讀音近似； (D)觀念近似
A	31. 依據專利法規定，若甲、乙二人共有 A 發明專利權，下列敘述，何者正確？ (A)甲得於未經乙同意的情況下，自己實施 A 發明專利權； (B)甲得於未經乙同意的情況下，將 A 發明專利權讓與予他人； (C)甲得於未經乙同意的情況下，將 A 發明專利權授權他人實施； (D)甲得於未經乙同意的情況下，將 A 發明專利權信託予他人
D	32. 關於發明的定義，下列敘述，何者有誤？ (A)能量守恆定律本身並非發明； (B)桌遊的遊戲規則並非發明； (C)一種利用筆畫檢索漢字的編碼方法並非發明； (D)一種利用數學方法以優化電腦網路之負載分配的技術，並非發明
B	33. 關於發明專利的申請文件，下列敘述，何者正確？ (A)申請專利範圍應至少記載二項以上之請求項； (B)申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日； (C)申請專利範圍於申請時以外文本提出者，其申請案應不予受理，不得補正； (D)說明書應明確且充分揭露，使不具備專業知識之任何人均能瞭解其內容
D	34. 關於發明專利的國際優先權，下列敘述，何者正確？ (A)申請人就相同發明在德國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後第十六個月，向中華民國申請專利者，得主張優先權； (B)申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，前項期間之計算以最後之優先權日為準。； (C)外國申請人僅限於在我國領域內設有住所或營業所者，始得主張優先權； (D)主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
A	35. 關於發明專利權的申請，下列敘述，何者正確？ (A)二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請； (B)相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先完成發明者准予發明專利； (C)同一申請人就相同創作於同日分別申請發明專利及新型專利者，應駁回發明專利之申請，僅就新型專利申請案續行審查； (D)申請專利之發明經申請人為分割之申請者，經分割後之專利申請案，應以申請分割日為申請日
D	36. 依據我國商標法之規定，下列敘述何者正確？ (A)侵害商標權之物品或文書，以屬於犯罪行為人者為限，沒收之； (B)未依商標法登錄而充任商標代理人或以商標代理人名義招攬業務者，由智慧財產局處新臺幣五萬元以上十五萬元以下罰鍰，並限期令其停止行為； (C)未經認許之外國法人或團體，不得就商標法所規定事項提起民事訴訟； (D)我國非法人團體經取得商標權者，得就商標法所規定事項提起民事訴訟
A	37. 依據我國商標法之規定，下列敘述何者有誤？ (A)商標法之主管機關為智慧財產局； (B)外國人所屬之國家，與中華民國如未共同參加保護商標之國際條約或無互相保護商標之條約、協定，或對中華民國國民申請商標註冊不予受理者，其商標註冊之申請，得不予受理； (C)商標之申請及其他程序，應以書件或物件到達智慧財產局之日為準；如係郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期為準； (D)郵戳所載日期不清晰者，除由當事人舉證外，以到達智慧財產局之日為準
B	38. 依據我國商標法之規定，關於商標權之取得、權利期間、與申請延展，下列敘述何者有誤？ (A)商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權； (B)商標權期間，自申請日起算十年屆滿； (C)商標權期間得申請延展，每次延展為十年； (D)商標權之延展沒有次數限制

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
C	39. 依據我國商標法之規定，下列何者非屬商標之使用？ (A)將商標用於商品； (B)將商標用於商品之包裝容器； (C)將商標用於永續報告書； (D)將商標用於與提供服務有關之物品
D	40. 依據我國商標法之規定，商標註冊後，下列何者非屬得申請廢止註冊之事由？ (A)自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者； (B)商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者； (C)商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者； (D)相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者
D	41. 將文章放到網路上公開，可認為是屬於哪一種著作利用行為？ (A)公開播送； (B)公開展示； (C)公開上映； (D)公開傳輸
B	42. 依據現行著作權法規定，假冒他人之姓名而創作，會構成侵害哪一種權利？ (A)姓名表示權； (B)民法的人格權； (C)肖像權； (D)公開發表權
D	43. 畫家將剛完成的畫作送給友人，若雙方沒有特別約定，該友人就這幅畫不可以做甚麼？ (A)轉賣他人； (B)放在畫廊公開展示； (C)出租他人； (D)上傳網路公開

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
D	44. 著作人格權保護多久？ (A)著作人終身及其死亡後 50 年； (B)著作人終身； (C)著作公開發表後 50 年； (D)永久
A	45. 下列哪些對於表演所做的行為，不必獲得表演人的授權？ (A)模仿； (B)錄音； (C)拍照； (D)錄影
C	46. 依據我國營業秘密法之規定，下列何者不屬於侵害營業秘密之犯罪行為態樣？ (A)以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者； (B)知悉或持有營業秘密，未經授權而重製、使用或洩漏該營業秘密者； (C)持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應返還後，不為返還該營業秘密者； (D)知悉或持有營業秘密，逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者
C	47. 依據我國營業秘密法之規定，關於營業秘密之訴訟，下列敘述何者有誤？ (A)當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得限制閱覽訴訟資料； (B)當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判； (C)未經認許之外國法人，不得提起民事訴訟； (D)法院為審理營業秘密訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理

115 年第一次無形資產評價管理師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產權法

考試日期：115 年 08 月 22 日

參考 答案	題目
C	48. 關於營業秘密的保護要件，下列敘述何者有誤？ (A)該資訊必須非一般涉及該類資訊之人所知； (B)該資訊必須因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值； (C)該資訊必須具備產業利用性、新穎性和進步性； (D)所有人必須對該資訊採取合理之保密措施
B	49. 甲公司出資委託乙研究機構開發一項新型製程，在締約過程中，雙方擬協議研發成果之營業秘密歸屬。下列何者正確？ (A)因營業秘密法明定出資聘請他人研發所獲得之營業秘密應歸受聘人所有，故契約中必須約定由乙研究機構所有，方屬適法； (B)基於契約自由原則，雙方可約定由甲公司擁有研發所得之營業秘密； (C)若未在契約中明訂，則照道理應由甲公司與乙研究機構共有，始屬公平； (D)唯有在契約中約定營業秘密歸屬於甲公司，甲公司才能在業務上使用其營業秘密
C	50. 為了活化無形資產，企業常將智慧財產權進行各種運用。依據營業秘密法規定，下列哪一種運用方式是不合法的？ (A)將營業秘密之一部分讓與給他公司； (B)將營業秘密授權給國外廠商； (C)將營業秘密作為擔保品設定質權向銀行借款； (D)與他公司協議共同持有該營業秘密

《以下空白》